



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas para 2026

Reforma tributária e a pauta das Cortes Superiores e do Carf

SEXTA,
06/02 ÀS 10H

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#)

VOTO DE QUALIDADE

Receitas com ativos garantidores integram base do PIS/Cofins, diz Carf

Para Turma, esses rendimentos estão intrinsecamente ligados à atividade securitária e integram o ciclo operacional

Diane Bikel

31/01/2026 | 07:18 | Brasília

Atualizado em 01/02/2026 às 09:10



Crédito: Pexels

A 3ª Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (**Carf**) decidiu, por voto de qualidade, que as receitas financeiras obtidas com ativos garantidores das reservas técnicas das seguradoras compõem a base de cálculo do **PIS/Cofins**. Ao manter o entendimento da turma ordinária no caso da BrasilSeg, o colegiado afirmou que esses rendimentos estão intrinsecamente ligados à atividade securitária e integram o ciclo operacional das empresas, apesar do caráter compulsório das aplicações previsto na regulação do setor.

A defesa argumentou que essas receitas decorrem de obrigação legal imposta às seguradoras e não integram sua atividade principal, já que os recursos não podem ser livremente administrados nem utilizados para finalidades distintas da cobertura dos riscos assumidos.

O resultado deste julgamento foi antecipado a assinantes JOTA PRO Tributos em 23/11. Conheça a plataforma do JOTA de monitoramento tributário para empresas e escritórios, que traz decisões e movimentações do Carf, STJ e STF

A empresa explicou que a legislação do setor impõe a constituição das reservas e restringe sua destinação, o que evidencia a natureza compulsória e regulatória, e não operacional. Se assim não fosse, sustentou o advogado, as seguradoras teriam liberdade para direcionar os investimentos e deliberar sobre o uso dos recursos, o que não ocorre.

A relatora, conselheira Semíramis de Oliveira Duro, entendeu que as receitas financeiras provenientes dos ativos garantidores das reservas técnicas decorrem de obrigação legal compulsória, vinculada à atividade de contratação de seguros, e não configuram intermediação financeira nem gestão de investimentos.

Para ela, seria incoerente permitir a dedução das parcelas dos prêmios destinadas à formação das reservas e, ao mesmo tempo, tributar os rendimentos dessas mesmas aplicações. O voto foi seguido pelas conselheiras Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos e o conselheiro Alexandre Freitas Costa.

Venceu a divergência dos conselheiros Rosaldo Trevisan, Vinícius Guimarães, Dionísio Carvallhedo Barbosa e o presidente da turma, Régis Xavier Holanda.

Receba de graça todas as sextas-feiras um resumo da semana tributária no seu email

A matéria será tratada no Tema 1.309, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (**STF**). A Corte vai analisar a exigibilidade do PIS e da Cofins sobre receitas financeiras oriundas de aplicações das reservas técnicas de seguradoras. A data de julgamento ainda não foi definida.

Durante o debate no Carf, os conselheiros destacaram que não há decisão de mérito definitiva no Supremo e, por isso, não caberia sobrestamento no Carf.

O processo tramita com o número 16327.720872/2018-82. 



DIANE BIKEL

Repórter de Carf em Brasília. Com especialização em economia, teve passagens pelo Estadão, Broadcast Político e Poder360. Email: diane.bikel@jota.info

TAGS

CARF

JOTA PRO TRIBUTOS

RECEITAS FINANCEIRAS

RESERVAS TÉCNICAS

SOCIAL

COMPARTILHAR



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.	Apostas da Semana	Apostas da Semana	Apostas da Semana	Apostas da Semana	Legislativo	Estúdio JOTA ↗
	Impacto nas Instituições	Direto do CARF	Direto da Corte	Bastidores da Saúde	STF	Ética JOTA ↗
	Risco Político	Direto da Corte	Direto da Fonte	Direto da Anvisa/ANS	Justiça	Política de Privacidade ↗
	Alertas	Direto do Legislativo	Giro nos TRT's	Direto da Corte	Energia	Política de diversidade ↗
		Matinal	Relatório Especial	Direto do Legislativo	Opinião e Análise	Seus Dados ↗
		Relatórios Especiais		Matinal	Coberturas Especiais	Termos de Uso ↗
				Relatório Especial	Direito trabalhista	Quem Somos ↗
					Eleições 2026	Bloa ↗